



# 2017년 경영지침준수실태 감사 및 방만경영 예방감사 결과보고

2018. 1.



Clean Up Happy Up

**사립학교교직원연금공단 감사실**

# 차례

|    |                        |   |
|----|------------------------|---|
| 1. | 감사 목적 .....            | 1 |
| 2. | 감사실시 근거 .....          | 1 |
| 3. | 감사대상 및 중점 감사사항 .....   | 1 |
| 4. | 감사기간 및 감사활동 업무분장 ..... | 2 |
| 5. | 감사활동 추진결과 .....        | 2 |
| 6. | 감사 결과 .....            | 3 |

## 1. 감사실시 목적

- ☐ **【경영지침감사】** 「공기업.준정부기관 감사기준」제30조 및「감사규정」제30조에 의거 정부 경영지침 준수사항에 대한 감사를 실시하고자하며, 감사실시 전 점검항목(Checklist)을 통보하여 미진한 부분에 대하여 사전 조치를 유도함으로써 경영지침 이행력을 강화하고자 함
- ☐ **【방만경영감사】** 신 정부 출범에 따라 공공기관의 공공성 강화에 대한 정책적 요구가 증대되고 있고, 국정과제의 하나인 사회적 가치 실현을 선도하는 공공기관의 역할과 책임 수행에 선제적으로 대응하기 위하여 매스컴 및 유관기관 지적사항 및 유사사례 발생을 미연에 차단하고 공단 핵심 위험요소 관련, 경영층의 도덕적 해이 및 집단이기주의에 의한 기관 경영 비효율성 발생사례를 예방하고자 함

## 2. 감사실시 근거

- ☐ 공공기관 운영에 관한 법률 제50조(경영지침)
- ☐ 감사규정 제30조(경영지침 준수여부 보고)
- ☐ 공기업.준정부기관 감사매뉴얼
- ☐ 2017년도 감사실 연간 감사계획

## 3. 감사대상 및 중점 감사사항

- ☐ 감사대상  
2017년도 제·개정 경영지침 이행 및 방만경영 관련업무 전반
- ☐ **【경영지침감사】** 기획재정부 및 ≡≡≡(공단 주무부처)의 지침을 토대로 공단 제 업무와 관련된 정부 지침의 이행여부를 점검  
Point 1) 공단업무 특수성(연금.기금운용)과 관련된 정부 경영지침 미준수 위험요소에 대한 이행여부 중점 감사

Point 2) 공단업무 일반성(예산 집행·편성, 인사 등)과 관련된 정부 경영지침 미 준수 위험요소에 대한 이행여부 중점 감사

- **【방만경영감사】** 4대 방만경영 위험유형 및 체크리스트 재정립을 통한 TP형 방만경영(특수성)사례와 외부기관 방만경영 지적사례(일반성) 발생여부를 점검  
Point 1) 리스크평가 기반, TP형 방만경영(연금·기금운용) 발생여부 중점 감사  
Point 2) 타기관 방만경영 사례연구를 통한 공단 고위험 업무 수행(계약, 구매, 공사 등)관련 방만경영 발생여부 중점 감사

#### 4. 감사기간 및 감사활동 업무분장

- **감사기간** : 2017.11.15.~11.24(8일간)
  - 자율점검 및 예비감사 : 2017.11.15.~11.17(3일간)
  - 본 감사 : 2017.11.20.~11.24(5일간)
- **감사활동 업무분장** : 감사실장 등 5명이 한정된 감사자원의 효율적 활용을 위하여 감사인 경력 및 자격여부 등을 종합적으로 고려한 경영지침준수 및 방만경영 Risk별 다차원적 감사활동을 수행

#### 5. 2017년 경영지침준수 및 방만경영 감사활동 추진 결과

- **경영지침 준수 및 방만경영 예방을 위한 자율점검 결과**
  - 자율점검 실시 기간 : 2017.11.15~11.17(3일간)
  - 가. 경영지침 준수 자율점검
    - 대상부서 : 전체 부서
    - 점검결과 : 미준수 답변 없음
  - 나. 방만경영 예방 자율점검
    - 대상부서 : 전체 부서
    - 점검결과 : e-클린아이를 통한 부서별 자율점검  
(미준수 답변 없음)



# 개선 요구

번 호 ( 1 )

제 목 복무규정 공가 기준 부적절

관 계 부 서 ◆◆◆◆◆

내 용

공단은 직원이 일반국민의 자격으로 국가기관의 업무수행에 협조하거나 법령상 의무의 이행이 필요한 경우 「복무규정」 제18조(공가)에 따라 공가를 직원에게 승인하고 있으며, 공가는 ①병역검사·근무연습·소집 또는 검열점호가 있는 기간 ②천재지변·화재·수해·교통차단 기타 사유로 인하여 출근이 불가능할 경우 ③공단과 관련된 사건으로 법원·검찰 기타 국가기관에 소환되었을 경우 ④인사명령에 의하여 타 시·도로 이동할 경우 ⑤방송통신대 출석수업 시 그 기간 등 총 5가지 유형에 해당할 경우 허가하도록 되어 있다.

한편, 공단의 주무부처인 ≡≡≡에서는 「국가공무원 복무 및 징계 관련 예규」와 부합하지 않는 자체 규정에 대하여 정비하도록 권고하고 있는 사항이며(≡≡≡ ♥♥♥♥♥팀-\*\*\*, 2013. 3. 6. “국가공무원 복무·징계관련 예규 개정관련 자체 규정 정비요청”) 「국가공무원 복무 및 징계 관련 예규」 및 「국가공무원 복무규정」 제19조(공가)에 따르면 공가의 종류는 “승진시험 및 전직시험에 응시할 때” 등 11개 유형에 대해 공가의 대상으로 정하여 허가하고 있다.

그리고 유관기관인 ♠♠♠♠의 경우 「국가공무원 복무규정」 제19조(공가) 제11호를 제외한 10가지 유형에 대하여 「국가공무원 복무규정」과 동일하게 자체 「인사규정」<sup>1)</sup>에

반영하여 공가제도를 운영하고 있는 것으로 확인되었다.

### 【표1】 국가공무원 복무규정

제19조(공가) 행정기관의 장은 소속 공무원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이에 직접 필요한 기간을 공가로 승인하여야 한다.

1. 「병역법」이나 그 밖의 다른 법령에 따른 병역판정검사·소집·검열점호 등에 응하거나 동원 또는 훈련에 참가할 때
2. 공무와 관련하여 국회, 법원, 검찰 또는 그 밖의 국가기관에 소환되었을 때
3. 법률에 따라 투표에 참가할 때
4. 승진시험·전직시험에 응시할 때
5. 원격지(遠隔地)로 전보(轉補) 발령을 받고 부임할 때
6. 「산업안전보건법」 제43조에 따른 건강진단 또는 「국민건강보험법」 제52조에 따른 건강검진을 받을 때
7. 「혈액관리법」에 따라 헌혈에 참가할 때
8. 「공무원 인재개발법 시행령」 제32조제5호에 따른 외국어능력에 관한 시험에 응시할 때
9. 올림픽, 전국체전 등 국가적인 행사에 참가할 때
10. 천재지변, 교통 차단 또는 그 밖의 사유로 출근이 불가능할 때
11. 「공무원의 노동조합 설립 및 운영 등에 관한 법률」 제9조에 따른 교섭위원으로 선임(選任)되어 단체교섭 및 단체협약 체결에 참석할 때

공가제도 운영의 목적은 일정한 사유가 있는 직원의 신청 등에 의하여 근로의무가 있는 날이지만 사용자의 허가에 의해 근로의무를 면제해 줌으로써 직원들의 근로조건 보장을 통한 근로의욕과 업무집중도를 향상 시키고자 운영하는 제도이다.

따라서 공단의 경우에도 「국가공무원 복무 및 징계 관련 예규」와 부합되지 않는 자체 규정에 대하여 조속히 정비하여 직원의 근무조건과 복무질서를 확립해야 하는 것은 당연하다고 할 것이다.

그러나 공단은 매년 시행하는 승진시험 및 건강검진에 대하여 공단 「복무규정」 상 공가에 해당하지 않도록 정하였음에도 일정 종료 후 오후 정상 근무 없이 퇴근하도록 하고 있었으며 복무점검 주관부서인 ◆◆◆◆에서도 이에 대해 별다른 조치를 취하지 않는 등 전반적으로 공단 공가 제도가 허술하게 운영되고 있는 것으로 나타났다.

1) ♠♠♠♠공단 「인사규정」 제50조(공가)

이처럼 공단은 「국가공무원 복무규정」과 다르게 공가 유형을 5가지 경우에 한하여 적용함으로써 「국가공무원 복무규정」 상 공가 대상에 포함됨에도 불구하고 공가를 사용할 수 없도록 되어 있어 공단 공가 제도에 대한 전반적인 개선이 필요한 것으로 판단된다.

#### 〈조치할 사항〉

〔개선〕 ◆◆◆◆◆장은 「복무규정」 상 공가의 범위를 명확히 정의할 수 있도록 「국가공무원 복무 및 징계 관련 예규」에 준하여 공단의 「복무규정」을 개정하시기 바랍니다.



# 개선 요구

번 호 ( 2 )

제 목 강등에 대한 징계말소 규정 미비

관 계 부 서 ◆◆◆◆◆

내 용

공단 「인사관리규정」 제54조 및 제55조에 의하면 징계는 파면·해임·강등·정직·감봉·견책으로 하고, 강등은 1계급 아래로 직급을 내리고 강등처분을 받은 자는 직원의 신분은 보유하나 3개월간 직무에 종사하지 못하며 그 기간 중에는 강등된 후의 연봉월액을 기준으로 3분의 2를 감하도록 규정하고 있으며,

「인사관리규정」 제61조에 의하면 징계처분 또는 대기처분을 받은 직원이 그 처분의 집행이 종료된 날부터 정직·감봉은 5년, 견책은 3년, 대기는 2년의 기간이 경과한 경우에는 해당 직원의 인사기록카드에 등재된 징계처분 또는 대기처분의 기록을 말소하여야 한다고 규정하고 있다.

징계의 기록말소 제도는 일정기간 성실하게 근무한 경우 징계 등 기록을 말소함으로써 직원으로서의 긍지회복과 사기진작을 도모함과 아울러 인사상의 불이익을 받지 않도록 하기 위함이다.

그런데 공단의 「인사관리규정」 제61조에서는 강등처분에 대한 기록말소 규정이 누락된 것으로 확인되고 있어 강등 처분자에 대한 불평등 요소가 존재하고 있는 것으로 볼 수 있음에 따라 조속한 규정 개정이 이루어 져야 할 것으로 판단된다.

〔개선〕 ◆◆◆◆◆장은 「인사관리규정」 제61조의 징계 등 처분기록의 말소 사항 중 강등에 대한 말소기간을 반영하여 징계자에 대한 인사상의 불이익이 발생하지 않도록 「인사관리규정」을 개정하시기 바랍니다.

# 권 고

번 호 [ 3 ]

제 목 정보공개 청구관련 수수료 운영방안 보완필요

관 계 부 서 ♣♣♣♣♣

내 용

「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제17조에 의하면 공공기관이 보유하고 있는 정보의 공개 및 우송에 드는 비용은 실비(實費)의 범위에서 청구인이 부담하도록 하고 있고, 세부 수수료 부과에 대한 내용은 동법 시행령 제17조 및 동법 시행규칙 [별표]로 규정하고 있다.

[별표] 상의 ‘비고’를 살펴보면 ‘정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개하는 경우에는 전자파일 복제의 경우를 적용하여 수수료를 산정’하도록 정하고 있으며 전자파일 형태의 공개대상 자료에 대한 열람·시청과 사본(종이출력물)·인화물·복제물 수수료는 아래와 같다.

【표2】 정보공개 수수료

| 공개대상 | 공개방법 및 수수료                                                            |                                                                                |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|      | 열람·시청                                                                 | 사본(종이출력물)·인화물·복제물                                                              |
| 전자파일 | ○ 전자파일(문서·도면·사진 등)의 열람<br>- 1일 1시간 이내 : 무료<br>- 1시간 초과 시 30분마다 1,000원 | ○ 사본(종이출력물)<br>- A3 이상 300원<br>· 1장 초과마다 100원<br>- B4 이하 250원<br>· 1장 초과마다 50원 |
|      | ○ 전자파일(오디오자료·비디오자료)의 시청·청취<br>- 1편: 1,500원                            | ○ 전자파일(문서·도면·사진 등)의 복제<br>- 1건 1MB(메가바이트) 이내: 무료                               |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | · 30분 초과 시 10분마다 500원<br><br>- 1MB 초과 시 1MB마다 100원<br>(다만, 10장마다 100원을 초과할 수 없음)<br>- 정보공개 처리를 위하여 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료의 1/2로 산정<br>- 부분공개 처리를 위하여 지움 작업 및 전자파일로의 변환 작업이 필요한 경우에는 사본(종이출력물) 수수료와 동일하게 산정<br>※ 매체비용은 별도<br><br>○ 전자파일(오디오자료·비디오자료)의 복제<br>- 1건(700MB 기준)마다 5,000원<br>- 700MB 초과 시 350MB마다 2,500원<br>※ 매체비용은 별도 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

< 비고 >

1. 정보통신망을 활용한 정보공개시스템 등을 통하여 공개하는 경우에는 전자파일 복제의 경우를 적용하여 수수료를 산정한다.
2. 해당 공공기관에서 사본, 출력물, 복제물을 만들 수 있는 전산장비 등이 없거나 도면 등이 A3 규격을 초과하여 이를 복사할 장비가 없어 외부업체에 대행시키는 경우에는 청구인과 협의를 통하여 그 비용을 수수료에 포함하여 산정할 수 있다.
3. 수수료 중 100원 단위 미만 금액은 계산하지 아니한다.

그런데 2017년도 정보공개내역에 대한 수수료 수입결의 현황을 점검한 결과 전체 70건 중 5건에 한하여만 수수료를 수납 받아 접수입 처리한 것으로 확인되었는데, 상기 정보공개 수수료 기준에 따르면 공개대상 자료인 전자파일(문서·도면·사진) 등의 복제시 1건 1MB 이내인 경우 무료이고 1MB를 초과하는 경우 1MB마다 100원을 징수하게끔 되어 있는 만큼 실질적으로 수수료 부과대상은 파일용량이 2MB 이상인 경우에 한한다 할 것이므로 실질적인 미수납 건은 1건이었다.

【표3】 정보공개청구 현황

(청구기간 : 2017.1.1. ~ 2017.11.28.)

| 순번 | 등록일자       | 문서번호     | 수신자 | 공개방법 | 수령방법  | 파일크기   | 비고 |
|----|------------|----------|-----|------|-------|--------|----|
| 1  | 2017.01.23 | ♣♣♣♣-*** | □□□ | 전자파일 | 정보통신망 | 1.53MB |    |

|    |            |            |         |      |       |        |      |
|----|------------|------------|---------|------|-------|--------|------|
| 2  | 2017.01.25 | ♣♣♣♣♣-***  | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 1.17MB |      |
| 3  | 2017.02.23 | ♣♣♣♣♣-***  | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 1.01MB |      |
| 4  | 2017.03.06 | ♣♣♣♣♣-***  | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 1.51MB |      |
| 5  | 2017.04.17 | ♣♣♣♣♣-**** | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 1.67MB |      |
| 6  | 2017.05.18 | ♣♣♣♣♣-**** | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 1.11MB |      |
| 7  | 2017.06.14 | ♣♣♣♣♣-**** | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 2.26MB | 수납대상 |
| 8  | 2017.07.06 | ♣♣♣♣♣-**** | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 1.09MB |      |
| 9  | 2017.07.25 | ♣♣♣♣♣-**** | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 1.20MB |      |
| 10 | 2017.09.05 | ♣♣♣♣♣-**** | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 1.30MB |      |
| 11 | 2017.11.15 | ♣♣♣♣♣-**** | ○○○○ ○○ | 전자파일 | 정보통신망 | 1.09MB |      |
| 12 | 2017.11.17 | ♣♣♣♣♣-**** | □□□     | 전자파일 | 정보통신망 | 1.72MB |      |

그러나 상기 수수료 기준에서 정보공개 대상자료 중 출력물을 전자파일로 송부하기 위하여 스캔 등의 방법으로 파일변환작업을 실시한 자료에 대해서는 파일용량 크기가 아닌 사본(종이출력물) 수수료 기준으로 비용을 산정하여 1/2 금액으로 수납하도록 되어 있으므로, 이러한 점을 감안하여 수수료를 징구하여야 함에도 별도의 파일변환여부에 대한 검토 없이 업무처리가 진행되고 있는 것으로 확인되었다.

따라서 적은 금액에 대한 구체적 수수료 징구 방안과 정보공개 요청에 응하기 위해 기존 출력물을 전자파일화 하여 제출하는 경우 수수료 납부 범위를 명확화 하는 등 합리적 운영기준을 마련할 필요성이 있을 것으로 판단된다.

## 조치할 사항

〔권고〕 ♣♣♣♣♣장은 합리적인 정보공개 청구 수수료 운영방안을 모색하시기 바랍니다.